

BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG KINH TẾ SỐ

Hoàng Văn Thùy¹

Tóm tắt: Kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều cơ hội, thách thức mới cho các doanh nghiệp trong đó có những thách thức liên quan đến việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Khi quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ thì mới đảm bảo được sự cạnh tranh lành mạnh và khuyến khích được sáng tạo. Bài viết trình bày một số khía cạnh của việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong kinh tế số, trong đó chú trọng đến việc nhận diện các thách thức, xu hướng mới trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và những biện pháp pháp lý cần được thực hiện.

Từ khóa: Kinh tế số; quyền sở hữu trí tuệ; biện pháp pháp lý.

Nhận bài: 11/12/2023

Hoàn thành biên tập: 14/12/2023

Duyệt đăng: 11/01/2024

Abstract: The digital economy is rapidly growing, creating numerous opportunities and new challenges for businesses, including those related to intellectual property protection. When intellectual property rights are safeguarded, it ensures healthy competition and encourages innovation. The article discusses various aspects of protecting intellectual property in the digital economy, emphasizing the identification of challenges, new trends in intellectual property protection, and the legal measures that need to be implemented.

Keywords: Digital economy; intellectual property rights; legal measures.

Date of receipt: 11/12/2023

Date of revision: 14/12/2023

Date of Approval: 11/01/2024

Đặt vấn đề:

Kinh tế số đang là xu hướng chủ đạo trong thế giới kinh doanh hiện đại. “Nền kinh tế số được định nghĩa là việc thiết lập các hoạt động kinh tế đa dạng như tạo ra, thích ứng, tiếp thị và tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ, sử dụng công nghệ thông tin như một yếu tố quan trọng của sản xuất. Kỳ tích này đạt được bằng cách sử dụng các công nghệ kỹ thuật số như trang web, máy tính và phương tiện truyền thông để thu thập, phân tích, lưu trữ và chia sẻ thông tin nhằm thúc đẩy tiến trình kỹ thuật số. Thông qua kỹ thuật số, các cơ hội như phát triển các mô hình và quy trình kinh doanh mới, đổi mới và các sản phẩm và dịch vụ thông minh có thể được khai thác”². Tại Việt Nam hiện nay, Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XIII của Đảng đã nhấn mạnh, chuyển đổi số là một phương thức phát triển mới giúp đẩy nhanh, rút ngắn quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Công nghiệp hóa là chuyển đổi số lĩnh vực chế biến, chế tạo và sản xuất. Hiện đại hóa là chuyển đổi số toàn diện, cả kinh tế, văn hoá, xã hội, chính trị và môi trường. Nhưng trọng tâm của chuyển đổi số vẫn là nhằm vào tăng trưởng kinh tế. Dự kiến hết năm 2023, kinh tế số của Việt Nam sẽ chiếm 17% GDP, và vẫn tiếp tục tăng trưởng trên 20% một năm. Kinh tế số của Việt Nam sẽ là trên 20% GDP vào năm 2024, tức là chúng ta sẽ về đích sớm 1 năm so với mục tiêu Đại hội XIII đặt ra³.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, kinh tế số cũng mang đến những thách thức về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

1. Khái quát chung về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong kinh tế số

1.1. Quyền tác giả và bản quyền trong kinh tế số

Thứ nhất, quyền tác giả và tác phẩm sáng tạo: Trong kinh tế số, việc bảo vệ quyền tác giả

¹ Bệnh viện Trung ương quân đội 108, Bộ Quốc phòng.

² Elinah makungu, *Intellectual Property in the Digital Economy*, <https://legamart.com/articles/intellectual-property-in-the-digital-economy/>, truy cập ngày 15/7/2023.

³ Nguyễn Mạnh Hùng, *Kinh tế số sẽ là động lực tăng trưởng chính*, <https://vietnamnet.vn/kinh-te-so-se-la-dong-luc-tang-truong-chinh-2165138.html>, truy cập ngày 14/7/2023.



trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Các tác phẩm sáng tạo như tác phẩm âm nhạc, phim ảnh, sách điện tử, phần mềm và trò chơi điện tử có thể dễ dàng sao chép, phân phối và truyền tải qua internet. Điều này đặt ra thách thức về việc đảm bảo quyền tác giả và ngăn chặn việc vi phạm bản quyền trong kinh tế số. Ví dụ như:

Vấn đề vi phạm bản quyền âm nhạc trực tuyến: Trong kinh tế số, việc sao chép và chia sẻ âm nhạc trực tuyến đã trở nên phổ biến. Ví dụ, một người sử dụng có thể tải xuống và chia sẻ bài hát từ các nguồn không phép, gây thiệt hại cho các nhạc sĩ và công ty sản xuất âm nhạc. Việc bảo vệ bản quyền âm nhạc trong kinh tế số đòi hỏi các biện pháp như hạn chế truy cập vào nội dung không phép và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ pháp lý như Spotify hay Apple Music để truy cập âm nhạc hợp pháp.

Bảo vệ bản quyền sách điện tử: Với sự phát triển của sách điện tử và các nền tảng đọc sách trực tuyến, việc bảo vệ bản quyền sách cũng trở nên phức tạp. Ví dụ, một cuốn sách điện tử có thể dễ dàng được sao chép và phân phối miễn phí, gây mất thu nhập cho tác giả và nhà xuất bản. Trong trường hợp này, các hình thức bảo vệ bản quyền như mã hóa DRM (Digital rights management) có thể được áp dụng để ngăn chặn sao chép trái phép và đảm bảo quyền tác giả. DRM hay quản lý quyền nội dung số là một chuỗi những công nghệ có khả năng kiểm soát tất cả mọi truy cập vào tài liệu có bản quyền dựa vào mã hoá để hạn chế các hành động có dấu hiệu vi phạm bản quyền nội dung số. Hiểu đơn giản hơn, DRM được ra đời với mục đích kiểm soát các hành động của người dùng trong việc truy cập và sử dụng các nội dung kỹ thuật số. Về bản chất, DRM chính là công cụ thay thế cho khả năng kiểm soát bản quyền vốn đã kém hiệu quả và thụ động của chính chủ sở hữu nội dung kỹ thuật số và sử dụng các chương trình máy tính để thực hiện

kiểm soát toàn bộ nội dung. Bằng cách sử dụng DRM, các đơn vị sở hữu bản quyền có thể dễ dàng kiểm soát được cách người mua sản phẩm (người dùng) sử dụng sản phẩm của chính đơn vị mình. Một hệ thống DRM được xem là lý tưởng khi nó đảm bảo được tính minh bạch, linh hoạt đối với người dùng và khả năng tạo ra rào cản phức tạp để ngăn chặn người dùng sử dụng bản quyền trái phép⁴.

Thứ hai, bản quyền và việc bảo vệ tác phẩm trong kinh tế số: Với một công nghệ mới phát triển đều sẽ là mối đe dọa đối với một ngành nhất định, chẳng hạn như ngành điện ảnh hoặc truyền hình sẽ không còn tồn tại trừ khi luật bản quyền đảm bảo rằng các tác phẩm không bị khai thác trái phép bởi một công nghệ mới, chẳng hạn như DVD và các dịch vụ trực tuyến như Netflix và YouTube. Chính vì vậy, bản quyền là một công cụ quan trọng để bảo vệ quyền tác giả trong kinh tế số. Điều này đòi hỏi các quy định pháp lý về bản quyền phải đáp ứng các thách thức đặc biệt của môi trường trực tuyến, cụ thể như:

Thiết lập bản quyền: Đề cập đến quá trình xác định và khẳng định quyền sở hữu tác phẩm trong lĩnh vực kinh tế số. Việc thiết lập bản quyền giúp đảm bảo rằng người sáng tạo hoặc chủ sở hữu tác phẩm có quyền kiểm soát và tận hưởng lợi ích kinh tế từ tác phẩm đó.

Thực thi bản quyền: Đề cập đến các biện pháp và quy trình nhằm bảo vệ và thực thi quyền sở hữu tác phẩm bao gồm việc giám sát các vi phạm bản quyền, xử lý các trường hợp vi phạm để đảm bảo tuân thủ quyền sở hữu tác phẩm.

Xác định chủ sở hữu tác phẩm: Đề cập đến việc xác định và xác nhận người sở hữu tác phẩm trong môi trường kinh tế số. Điều này có thể bao gồm việc xác định quyền sở hữu của người sáng tạo, công ty, tổ chức hoặc bất kỳ cá nhân hoặc đơn vị nào khác liên quan đến việc tạo ra hoặc sở hữu tác phẩm.

⁴ Vinh Phạm, DRM là gì? *Tìm hiểu về cấu trúc và hoạt động của DRM*, <https://bizflycloud.vn/tin-tuc/drm-la-gi-20220328114513186.htm>, truy cập ngày 14/7/2023.

Đăng ký bản quyền: Đề cập đến quá trình đăng ký tác phẩm với cơ quan có thẩm quyền để xác nhận và chứng nhận quyền sở hữu tác phẩm. Đăng ký bản quyền có thể mang tính bắt buộc hoặc tùy chọn tùy thuộc vào quy định pháp luật của từng quốc gia.

Xử lý vi phạm bản quyền trực tuyến: Đề cập đến việc giải quyết các trường hợp vi phạm bản quyền trên môi trường trực tuyến, chẳng hạn như việc sao chép trái phép, phân phối trái phép hoặc sử dụng tác phẩm mà không có sự cho phép của chủ sở hữu. Các biện pháp hành chính được áp dụng nhằm xử lý hành vi xâm phạm bản quyền trực tuyến có thể bao gồm: buộc chấm dứt hành vi xâm phạm và xử phạt hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả.

Thứ ba, vấn đề bản quyền và chia sẻ nội dung trong môi trường trực tuyến: Kinh tế số đã tạo ra nền tảng cho việc chia sẻ nội dung rộng rãi và dễ dàng. Tuy nhiên, việc chia sẻ nội dung cũng đặt ra câu hỏi về bản quyền và quyền tác giả. Trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram hay YouTube, người dùng có thể dễ dàng chia sẻ nội dung như ảnh, video và văn bản. Tuy nhiên, việc chia sẻ nội dung này đồng nghĩa với việc kiểm soát và bảo vệ quyền tác giả trở nên phức tạp hơn. Ví dụ, một tác phẩm nghệ thuật có thể bị sao chép và chia sẻ mà không có sự đồng ý của tác giả, gây mất quyền lợi và công bằng cho người tạo ra tác phẩm. Để bảo vệ quyền tác giả trong trường hợp này, cần thiết có các biện pháp như cung cấp công cụ báo cáo vi phạm bản quyền và xử lý nhanh chóng các vi phạm bản quyền trên các nền tảng mạng xã hội, cụ thể là:

Bản quyền của nội dung người dùng: Đề cập đến quyền sở hữu và quản lý bản quyền của nội dung được tạo ra bởi người dùng trên môi trường trực tuyến. Khi người dùng tạo ra nội dung, như tác phẩm, bài viết, hình ảnh hoặc video, họ có quyền kiểm soát và quyết định về việc sử dụng, phân phối và bảo vệ bản quyền của nội dung đó.

Quyền sở hữu tác phẩm chung: Đề cập đến tác phẩm được tạo ra bởi nhiều tác giả hoặc

thành viên trong một nhóm hoặc dự án chung. Quyền sở hữu tác phẩm chung liên quan đến việc xác định và quản lý quyền sở hữu của mỗi thành viên trong việc sử dụng và hưởng lợi ích từ tác phẩm đó.

1.2. Quyền sở hữu công nghiệp trong kinh tế số

- **Bảo hộ công nghệ và phát minh trong kinh tế số:** Trong kinh tế số, quyền sở hữu công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ phát minh và công nghệ. Ví dụ, một công ty công nghệ phát triển một phần mềm mới đột phá có thể đăng ký bằng sáng chế để đảm bảo rằng không ai khác có thể sao chép hoặc sử dụng phần mềm đó mà không có sự cho phép. Quyền sở hữu công nghiệp trong trường hợp này bảo vệ công ty khỏi việc mất công trình nghiên cứu và đầu tư phát triển.

- **Quản lý nhãn hiệu và tên miền:** Trong kinh tế số, quyền sở hữu công nghiệp cũng liên quan đến việc quản lý nhãn hiệu và tên miền. Ví dụ, một công ty thành công xây dựng thương hiệu riêng có thể đăng ký và bảo vệ nhãn hiệu của mình để ngăn chặn việc sử dụng trái phép và lạm dụng nhãn hiệu đó. Ngoài ra, quyền sở hữu công nghiệp cũng áp dụng trong việc đăng ký và quản lý tên miền trên internet, đảm bảo rằng các công ty và cá nhân có quyền kiểm soát và sử dụng tên miền của họ một cách hợp pháp và không gây nhầm lẫn cho người dùng.

- **Bảo vệ thiết kế công nghiệp trong kinh tế số:** Trong kinh tế số, quyền sở hữu công nghiệp cũng liên quan đến việc bảo vệ thiết kế công nghiệp. Ví dụ, một công ty thiết kế một sản phẩm công nghệ mới có thiết kế độc đáo và hấp dẫn có thể đăng ký và bảo vệ thiết kế công nghiệp đó. Quyền sở hữu công nghiệp trong trường hợp này đảm bảo rằng sản phẩm không bị sao chép hoặc sử dụng thiết kế đó mà không có sự cho phép, giúp bảo vệ quyền lợi của công ty và khuyến khích sự sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế công nghiệp.

- **Bảo hộ phần mềm và ứng dụng di động:** Trong lĩnh vực công nghệ di động, việc bảo vệ

quyền tác giả và bản quyền của các ứng dụng di động và phần mềm cũng đã trở nên rất quan trọng. Một ví dụ là việc sao chép và phân phối ứng dụng di động mà không có sự cho phép của nhà phát triển, gây thiệt hại tài chính và công bằng cho người tạo ra sản phẩm. Để bảo vệ quyền tác giả và bản quyền trong trường hợp này, cần thiết có các biện pháp như việc sử dụng mã hóa và chữ ký số để ngăn chặn sao chép trái phép và thiết lập quy định pháp lý về việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghệ di động. Quyền sở hữu công nghiệp trong trường hợp này bảo vệ công ty khỏi việc mất công trình nghiên cứu và phát triển phần mềm và khuyến khích đổi mới trong lĩnh vực ứng dụng di động.

2. Những thách thức trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong kinh tế số

- Tầm quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ trong việc khuyến khích đổi mới và sáng tạo trong kinh tế số: Quyền sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích đổi mới và sáng tạo trong kinh tế số. Ví dụ, việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho phần mềm, ứng dụng di động hay công nghệ mới khuyến khích các nhà phát triển và doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên, thách thức đối với các nhà phát triển là đảm bảo rằng họ không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác trong quá trình sáng tạo và phát triển.

- Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường trực tuyến: Môi trường trực tuyến đem lại những thách thức đặc biệt liên quan đến việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ví dụ, việc sao chép và chia sẻ trái phép tác phẩm, bẻ khóa phần mềm, hoặc phá vỡ quyền bảo hộ nhãn hiệu có thể xảy ra dễ dàng trên internet. Thực trạng này yêu cầu sự tăng cường kiểm soát, giám sát và xử lý nhanh chóng các vi phạm trực tuyến để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

- Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử và giao dịch trực tuyến: Thương mại điện tử và giao dịch trực tuyến đang ngày càng phát triển, tạo ra nhiều cơ hội mới nhưng cũng

đặt ra những thách thức về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Ví dụ, việc bảo vệ quyền tác giả, bản quyền và quyền sở hữu công nghiệp trong việc mua bán sản phẩm số, dịch vụ và nội dung trực tuyến trở nên phức tạp. Thực trạng này yêu cầu sự phối hợp giữa các bên liên quan, bao gồm chính phủ, công ty và người tiêu dùng, để thiết lập các quy định pháp luật, cơ chế kiểm soát và công nghệ bảo vệ để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường thương mại điện tử và giao dịch trực tuyến.

- Phát triển công nghệ và sự xuất hiện của các xu hướng mới: Công nghệ trong kinh tế số không ngừng phát triển tạo ra các xu hướng mới và thách thức trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Ví dụ, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, Internet of Things (IoT) và công nghệ tiền điện tử đặt ra các câu hỏi về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến việc sử dụng và quản lý dữ liệu, quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp. Các xu hướng này yêu cầu sự tương thích giữa pháp luật và công nghệ, và đòi hỏi sự linh hoạt và đổi mới trong phương pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

3. Đề xuất biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong kinh tế số

Để đảm bảo rằng quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ hiệu quả trong môi trường kinh tế số phức tạp và đa dạng hiện nay, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong kinh tế số đòi hỏi sự kết hợp tổng thể của các biện pháp pháp lý như nghiên cứu hoàn thiện pháp luật, hợp tác quốc tế và tăng cường quản lý và giám sát, cụ thể:

- Hoàn thiện pháp luật liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ: Một trong biện pháp quan trọng để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong kinh tế số là nghiên cứu và pháp luật điều chỉnh. Công nghệ và môi trường kinh doanh trong kinh tế số liên tục thay đổi nên pháp luật cũng cần phải đáp ứng các yêu cầu thực tiễn mới đặt ra trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở các lĩnh vực như bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và dữ liệu cá nhân. Hoàn thiện pháp luật theo hướng tạo ra các khung pháp lý linh hoạt và hiệu quả, đồng

thời khuyến khích sự đổi mới và sáng tạo trong kinh tế số bởi công nghệ mới sẽ dẫn đến thay đổi thị trường, lối sống và sở thích của người tiêu dùng. Khi xem xét hoàn thiện các quy định về bản quyền, phải tính đến cả “tính không thể đoán trước” của công nghệ mới và những hậu quả không lường trước được mà các luật mới chắc chắn sẽ tạo ra⁵. Mặc dù hệ thống luật của chúng ta sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thích ứng, nhưng quá trình phát triển luật pháp đơn giản là quá chậm để theo kịp sự thay đổi công nghệ.

- Hợp tác quốc tế và quyền sở hữu trí tuệ trong kinh tế số: Hợp tác quốc tế đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong kinh tế số. Qua việc xây dựng các hiệp định, thỏa thuận và cơ chế hợp tác quốc tế, các quốc gia có thể tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm, cùng nhau đối phó với các vấn đề và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường kinh tế số. Hợp tác quốc tế có thể bao gồm việc xây dựng các quy định chung, chuẩn mực và quy trình xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong kinh tế số. Ví dụ: Tham gia Hiệp định Công nghệ Thông tin mở rộng (ITA II) giữa Liên minh châu Âu với hơn 50 quốc gia được ký kết tháng 12 năm 2015 tại Nairobi, Kenya hoặc phối hợp với các tổ chức quốc tế như Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) để đảm bảo tuân thủ và thúc đẩy các quyền sở hữu trí tuệ trong kinh tế số.

- Tăng cường quản lý và giám sát việc tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ trong kinh tế số: Để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong kinh tế số, cần tăng cường quản lý và giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật. Cơ quan chức năng và cơ quan kiểm soát cần được tăng cường và cung cấp đủ nguồn lực để giám sát và kiểm tra sự tuân thủ các quyền sở hữu trí tuệ trong kinh tế số. Điều này bao gồm việc

tiến hành kiểm tra tuân thủ, xử lý các vi phạm, áp dụng biện pháp phạt và bồi thường cho các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ví dụ: các cơ quan quản lý bản quyền, nhãn hiệu, và sáng chế có nhiệm vụ kiểm tra và xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong kinh tế số, đảm bảo rằng các cá nhân và tổ chức tuân thủ các quy định và đảm bảo quyền lợi của người sở hữu trí tuệ được bảo vệ.

Kết luận:

Sự phát triển vượt bậc của internet đã gia tăng sự bùng nổ trong việc sử dụng bất hợp pháp quyền sở hữu trí tuệ do việc dễ dàng sao chép hoặc tải xuống trái phép hoặc bất hợp pháp phần mềm, ảnh, nhạc, kịch bản, phim và các tài liệu khác, vi phạm luật sở hữu trí tuệ của các quốc gia khác nhau. Do đó, thế giới kỹ thuật số nói chung và nền kinh tế số nói riêng đòi hỏi phải có luật sở hữu trí tuệ hiệu quả để đạt được sự công bằng và tuân thủ đạo đức trong các giao dịch trực tuyến. Hơn nữa, việc có hệ thống luật sở hữu trí tuệ phù hợp sẽ đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ đầy đủ và sẽ khuyến khích cạnh tranh lành mạnh trong nền kinh tế kỹ thuật số./

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Peter K. Yu, *The next great copyright act should be flexible and forward-looking*, <https://theconversation.com/the-next-great-copyright-act-should-be-flexible-and-forward-looking-32782>, truy cập ngày 14/7/2023.

2. Vinh Phạm, *DRM là gì? Tìm hiểu về cấu trúc và hoạt động của DRM*, <https://bizflycloud.vn/tin-tuc/drm-la-gi-20220328114513186.htm>, truy cập ngày 14/7/2023.

3. Nguyễn Mạnh Hùng, *Kinh tế số sẽ là động lực tăng trưởng chính*, <https://vietnamnet.vn/kinh-te-so-se-la-dong-luc-tang-truong-chinh-2165138.html>, truy cập ngày 14/7/2023.

⁵ Peter K. Yu, *The next great copyright act should be flexible and forward-looking*, <https://theconversation.com/the-next-great-copyright-act-should-be-flexible-and-forward-looking-32782>, truy cập ngày 14/7/2023.